



PUTUSAN

Nomor 918 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ISABELA TILMAN, bertempat tinggal di Dusun Lalosuk, RT 007, RW 001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helio Moniz De Araujo, S.H., Advokat pada Kantor Helio Moniz De Araujo, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 40, Pasar Lama, Kelurahan Atambua, RT 011, RW 004, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARIA FATIMA LUAN atau **MARIA FATIMAH LUAN**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma, RT 04, RW 022, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulianus Bria Nahak, S.H., M.H., Advokat pada kantor YBN & Partner's, beralamat di Jalan Jupiter I Nomor 14, Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, *Email:* yulianus.lawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 918 K/Pdt/2023



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa menurut hukum tanah sengketa tersebut dalam perkara ini adalah peninggalan dari Almarhum Ati Bere Gabriel dan selanjutnya adalah menjadi hak milik Penggugat selaku istri sahny;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01119 atas nama Maria Fatima Luan dengan luas lahan 3.485 m² (tiga ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian timur berbatasan dengan Yohanes Bere,
 - Bagian barat berbatasan dengan Elias Ita,
 - Bagian selatan berbatasan dengan Elias Ita,
 - Bagian utara berbatasan dengan Paulus Seran,adalah sah menurut hukum milik Penggugat atas nama Maria Fatima Luan;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena merugikan orang yaitu Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat:

Kerugian materiil:

Bila disewakan tanah sengketa tersebut bisa laku sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 x 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan = Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian imateriil:

Bahwa selama Penggugat haknya dikuasai Tergugat dan Penggugat mengalami segala macam pengorbanan dan bertahun-tahun Tergugat menguasainya tanah sengketa tersebut, dan bila dihitung dengan uang

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 918 K/Pdt/2023



maka ganti rugi Tergugat kepada Penggugat senilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Jika ditotalkan keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp172.500.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp272.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban apapun dan bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/Polisi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, atas bidang tanah sengketa dan/atau barang-barang Tergugat adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk menaati isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Objek gugatan kabur;
2. Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Atb., tanggal 23 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa menurut hukum tanah sengketa tersebut dalam perkara ini adalah peninggalan dari Almarhum Ati Bere Gabriel dan selanjutnya adalah menjadi hak milik Penggugat selaku istri sahny;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01119 atas nama Maria Fatima Luan dengan luas lahan 3.485 m² (tiga ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Bagian timur berbatasan dengan Yohanes Bere,
 - Bagian barat berbatasan dengan Elias Ita,
 - Bagian selatan berbatasan dengan Paulus Seran,
 - Bagian utara berbatasan dengan Elias Ita,adalah sah menurut hukum milik Penggugat atas nama Maria Fatima Luan;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena merugikan orang yaitu Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban apapun dan bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/Polisi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk menaati isi putusan ini;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 918 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 63/PDT/2022/PT KPG., tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pdt/2021/PN Atb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 63/PDT/2022/PT KPG., yang dimohonkan kasasinya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 918 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Atau: yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Mahkamah Agung;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah seluas 3.485 m² (tiga ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01119 yang terletak di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu merupakan peninggalan Almarhum Ati Bere Gabriel (suami Penggugat);
- Bahwa Penggugat selaku istri Almarhum Ati Bere Gabriel merupakan ahli waris yang berhak atas objek sengketa, maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggarap objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 918 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ISABELA TILMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISABELA TILMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 918 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 918 K/Pdt/2023